

1500168-23.2020.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 91/92) e responder por outros dois processos pelos quais se imputa o tráfico de drogas (1501343-12.2019.8.26.0318 e 1501373-76.2021.8.26.0318).

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AÇÕES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500168-23.2020.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500168-23.2020.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142789/2020 - DEL.POL.LEME, 11855939 - DEL.POL.LEME, 2623/20/807 - DEL.POL.LEME, 2142789 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Daniel Lopes do Nascimento

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

CARLOS DANIEL LOPES DO NASCIMENTO foi denunciado porque, 12 de junho de 2020, por volta das 23h20min, na confluência da Rua Floriano Heifig com a Rua Elias Jorge Mansur, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 144 (cento e quarenta e quatro) porções de "maconha", pesando 123,08 gramas, e 50 (cinquenta) invólucros plásticos de "cocaína", pesando 11,76 gramas, substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 110/111) e apresentou defesa prévia (fls. 102/109).

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2020 (fls. 117/118).

O réu foi citado (fls. 198).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, a elevação da pena-base em virtude da má conduta social e fixação de regime fechado.

A Defesa requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 11/12 e 17/25), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 13/14), pelo comprovante de depósito (fls. 65), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 66/68) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A testemunha Menezes Manoel de Barros, policial militar, disse que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de Força Tática pelo bairro Primavera. Deparou-se com o réu em local conhecido pelo tráfico de drogas. No momento da abordagem, ele colocou algo em sua boca, o que verificou se tratar de 3 eppendorfs de cocaína. Em seu bolso, tinha R\$ 63,00 e 4 porções de maconha. Questionado, ele confessou a traficância e apontou um terreno baldio nas proximidades. Neste terreno, localizou 140 porções de maconha e de 47 porções de cocaína, com as mesmas características das porções carregadas por ele. Também encontrou um saco com 1.000 eppendorfs azuis e vazios. Na residência dele, após autorização para ingresso dada pelo genitor, localizou um caderno com anotações referentes ao tráfico (contabilidade, vulgos de criminosos e valores) e R\$ 300,00. Ele era conhecido por ser constantemente abordado em pontos de drogas. Além disso, diversas pessoas dirigiam-se diretamente à equipe policial e relatavam que ele praticava o tráfico de drogas. Era patrulhamento de rotina. Não se lembra se outras pessoas foram abordadas com ele. Salvo engano, ele morava no bairro Presidente, ao lado do local dos fatos.

No mesmo sentido o testemunho de Bruno Silva Maia Bagatin, policial militar.

Acrescentou que ele é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ele apontou que o restante das drogas estava em um terreno nas proximidades (140 trouxas de maconha e 45/47 eppendorfs de cocaína, além de grande quantidade de pinos vazios, em torno de mil). Na residência dele, encontrou anotações referentes ao tráfico (constavam números, valores, nome de envolvidos com o tráfico). Ele confessou a propriedade das drogas do terreno. Pelo que se lembra, era mero patrulhamento de rotina no bairro. Não se lembra se havia potencial comprador. Isso porque já o abordou diversas vezes em pontos de venda de drogas. Já o prendeu anteriormente, inclusive na última vez que o abordou. Outras pessoas já foram presas neste mesmo local. A casa dele ficava no bairro ao lado (bairro Casarão ou Presidente). Ele estava a 2/3 casas deste terreno (por volta de 20 metros). Não se recorda se existiam petrechos na residência dele.

O réu Carlos Daniel disse, em seu interrogatório, que tem 21 anos. Tem uma filha que irá completar 1 ano. Ela é cuidada pela sua ex-mulher. Trabalhava como colhedor de laranja uma boa parte do ano, recebendo R\$ 500,00 por mês. Também fazia bicos como ajudante de pedreiro, auferindo diárias de R\$ 70,00. Trabalhava quase todos os dias úteis. Precisou ajudar seu pai que estava machucado. Não tem dependentes. Completou o primeiro grau. Não é verdadeira a acusação. É usuário de drogas, fazendo uso de maconha e de cocaína há 8 anos. Foi preso pelos policiais e imediatamente colocado no interior da viatura. Eles não fizeram nenhuma pergunta, de forma que não teria como indicar qualquer lugar. O dinheiro apreendido foi recebido por conta de seu trabalho. Tinha comprado maconha e cocaína e voltava do ponto de venda quando foi abordado. Por ser usuário, os policiais têm antipatia por sua pessoa. Eles sempre o ameaçavam que iriam prendê-lo. Não viu a localização das

drogas. As anotações de fl. 20 diziam respeito a locais onde prestou serviços (lembra-se de depósito de bebidas do Zé Nilton e do bar do Anísio), tanto é que não constam nomes. Reconhece a letra. A título de exemplo, restava receber determinada quantia de Zé Nilton, por isso o sinal de diferença.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crimes de tráfico de drogas. As testemunhas arroladas pela acusação apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas. Asseveraram que estavam em patrulhamento e então avistaram o réu no local dos fatos e ele, ao ver a viatura, colocou algo dentro da boca, assim, foi imediatamente abordado e dentro da boca dele foi encontrada 3 cápsulas plásticas com cocaína e, em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$63,00 e mais 4 porções de maconha. Ainda, inquirido no momento da abordagem, o réu disse que estava vendendo drogas e apontou um terreno ali próximo do local dos fatos onde estava guardando mais entorpecentes; nesse local foram encontradas mais 140 porções embaladas com maconha, idênticas àquelas que o réu já portava, e também mais 47 capsulas plásticas com cocaína, também iguais aos já apreendidos, além de cerca de mil capsulas vazias da mesma cor daqueles contendo droga. Após, deslocaram-se até a residência do réu, onde o genitor dele os recebeu e autorizou a entrada deles na residência, e foram buscar o documento de identificação de CARLOS no guarda roupas do quarto dele e dentro do móvel encontraram um caderno com anotações de venda de drogas, além da quantia de R\$300,00 reais em dinheiro, em notas trocadas, logo, diante dos fatos, deram voz de prisão ao acusado e o levou para fazer o exame de corpo de delito e depois para a Delegacia de Polícia. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e imputassem, falsamente, a ele prática de grave crime.

A dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – local da apreensão, variedade, quantidade e porcionamento de drogas (porções de cocaína e porções de maconha) – somadas à considerável quantia em dinheiro de proveniência não demonstrada e às anotações referentes à distribuição de drogas, denotam, indubitavelmente, que as drogas pertenciam ao acusado e eram destinadas ao tráfico. Ademais, o réu confessou extrajudicialmente a conduta aos policiais.

A versão do réu em juízo é divergente e contraditória, bem como não encontra amparo no conjunto probatório, e a Defesa não produziu nenhuma prova que infirmasse a autoria do crime dos crimes estampados na denúncia, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria da pena em relação ao crime de tráfico de drogas.

Artigos 33, caput, da Lei 11.343/06

Na primeira fase, em atenção ao disposto nos artigos 42 da Lei de drogas e 59 do Código Penal, observo que não há que o que se considerar em desfavor do réu.

Na primeira fase, ressalto que a jurisprudência da C. Terceira Seção do STJ não admite que atos infracionais sejam considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco servem para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social: AgRg no AREsp 1997211/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

Ressalto que, em respeito à vedação ao bis in idem, a quantidade da droga não será considerada neste primeira fase, pois servirá como fundamento para afastamento do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Sentença condenatória. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. A consideração da quantidade e natureza dos entorpecentes na 1ª etapa, para elevar a pena-base, e na 3ª fase, para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, configura vedado bis in idem. Afastado o incremento aplicado sobre a basilar. Relevante quantidade de drogas variadas que impede a redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da referida lei.

Regime inicial semiaberto que melhor se amolda à espécie e às finalidades da sanção penal. Inviável por disposição legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504022-27.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, ausentes agravantes e as atenuantes da confissão, ainda que extrajudicial, e da menoridade relativa não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do C. STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou de diminuição, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Friso que o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto. Há elementos nestes autos de que o réu dedica-se a atividades criminosas, notadamente a quantidade e a diversidade de droga apreendida (123,08 gramas de maconha e 11,7 gramas de cocaína), o conhecimento no meio policial, a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (fls. 91/92) e responder por outros dois processos pelos quais se imputa o tráfico de drogas (1501343-12.2019.8.26.0318 e 1501373-76.2021.8.26.0318).

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO REDUTOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR ESPECIAL DE PENA RELATIVO AO PRIVILÉGIO. INCABÍVEL. PACIENTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA IMPOSSÍVEL NO ESTREITO RITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas. 2. No caso, a Corte Estadual, além de consignar que a Parte Agravante responde pela prática do crime de tráfico de drogas em outras três ações penais, apresentou fundamentação idônea no sentido de afastar a aplicação do redutor especial de pena relativo ao privilégio, qual seja: o fato de que o Condenado já era conhecido no meio policial por praticar o tráfico de drogas. Para infirmar essa conclusão, imprescindível seria promover o revolvimento fático-probatório, providência incabível no estreito e célere rito do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 560.561/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A

jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico, são aptos a afastar a incidência do benefício (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 23/10/2017). 2. No caso, as instâncias locais, em virtude da existência de registros da prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico, entenderam que o paciente se dedica a atividades criminosas, de forma que não foram atendidas as diretrizes exigidas para o reconhecimento do privilégio. 3. Uma vez inalterado o quantum de pena privativa de liberdade, o qual permanece em patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 658.774/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Observada a gravidade em concreto da conduta (quantidade e variedade de drogas, apreensão de petrechos para a traficância, a saber: mil eppendorfs e considerável quantia em dinheiro), que poderiam perfazer circunstância judicial desfavorável nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/2006, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Pelo montante de pena, inviáveis a substituição por pena restritivas de direitos (art. 44, CP) e a aplicação do sursis penal (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu CARLOS DANIEL LOPES DO NASCIMENTO como incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão a ser resgatada no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo). Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva, decreto seu perdimento, nos termos da lei.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do réu, mantenho sua custódia cautelar, indeferindo a pretensão de apelar em liberdade.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 81/82).

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA